



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חווה דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"ז כסלו תשפ"ד
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 229

פרשת מקץ

אוכלין ששהו תחת המיטה (הדלקת נרות חנוכה בשמן ששהו תחת המיטה)

נושאי השיעור: הדלקת נרות חנוכה בשמן ששהו תחת המיטה | רוח רעה בימינו | לבישת הבגדים קודם נטילת ידיים שחרית | נטילת ידיים סמוך למיטה | אכילת דברי מאכל הנמכרים בחנויות ויש לחשוש שמא נגעו בהן מי שלא נטל את ידיו | אם שטיפה מועילה לדברי מאכל ששהו תחת המיטה | חמירא סכנת מאיסורא | גוי שנגע באוכל אם נאסר | אם מותר לכהנים לעלות לקברות צדיקים | הדלקת נרות חנוכה בשמן זית למאור

בזמנו - הנטילה צריכה להיות לסירוגין, וכל נטילה מורידה את הדרגה של הרוח רעה. וכך נפסק בשלחן ערוך (פי"ו ז). אבל הרמב"ם לא מזכיר את הזה כי לדעתו אין רוח רעה בימינו.

ד. אוכל ששהו תחת המיטה

אולם עדיין יהיה קשה, שהרי הרמב"ם אומר שהטעם הוא שמא נפל לתוכו דבר המזיק, אבל בגמרא כתוב שאפילו אם זה היה מחופה, ולכאורה לפי הרמב"ם אם זה היה מחופה מותר. אבל יכול להיות שבאמת יסבור הרמב"ם שאם זה היה מחופה יהיה מותר, מפני שהרמב"ם סובר שבימינו אין רוח דעה זממילא הטעם של הגמרא לא שייך, ונותר רק הטעם השני של שמא נפל לתוכו איזה דבר, וכשהוא מחופה יהיה מותר.

ה. לבישת בגדים קודם נטילת ידיים שחרית

בכל הנושא של רוח רעה יש בחלקים הראשונים של יביע אומר כמה תשובות, ויש בזה כמה נושאים מאד מעניינים. למשל, האם מותר להתלבש לפני שנוטלים ידיים שחרית, שאאמרו"ר מרן זצוק"ל פוסק (נח"י חא"ח סימן ט) שמתיר. אמנם כמה מגדולי המקובלים האחרונים, כותבים בשם הזוהר הקדוש שזה אסור. הבן איש חי (ש"א פרשת תולדות אהרן ו) כותב כך שאסור להתלבש לפני שנוטלים ידיים שחרית, אבל בספר שלו 'עוד יוסף חי' (פרשת תולדות אהרן ו) כותב שאנשים לא נזהרים בזה, מפני שאם זה משום רוח רעה הבגדים אינם מקבלים רוח רעה. כאמור אאמרו"ר התיר בזה אפילו לכתחילה. ואני מעיד שכך היה נוהג בעצמו, שהיה קם בבוקר וקודם כל היה מתפנה ומתלבש, ולאחר מכן היה נוטל ידיים.

ו. ללכת בבית קודם נטילת ידיים

ולגבי להתפנות קודם נטילת ידיים, יש כאן שאלה נוספת של ללכת ארבע אמות בלי נטילת ידיים, ועל כך יש לומר, שיש אומרים שכל הבית נחשב כארבע אמות, ואז אם נמצא בתוך דירה ולא יוצא למקום אחר [- פעם היו נוטלים את הידיים מחוץ לבית, היום לכל אחד יש בתוך הבית] ממילא כל הבית נחשב כארבע אמות. ועוד, שכל הבתים שלנו מרוצפים, ויש אומרים שהכח של הרוח רעה זה רק בקרקע רגילה, אבל במקום מרוצף נחלש כח הרוח רעה. ועוד, שאדם שישן עם בגדים הוא לא נוגע במקומות המכוסים. ויש עוד כמה צדדים לומר שלא צריך להקפיד על ארבע אמות. כמובן שיש בזה מידת חסידות ליטול ידיים ליד המיטה, זו



א. הדלקת נרות חנוכה בשמן זית שהונח תחת המיטה

בנרות חנוכה נוהגים להדליק בשמן זית, יש הרבה שנוהגים כך אך מן הדין זו אינה חובה. הגמרא אומרת (שבת כ"א) כל השמנים כשרים וגם נרות שעווה, ואפילו לכתחילה מותר להדליק בכל סוגי השמנים. אבל יש הידור מצוה כיון שהנס נעשה במנורת בית המקדש שבה היו מדליקים בשמן זית לכן יש הידור מצוה להדליק בשמן זית.

הפוסקים דנים בשאלה מאד מעניינת, האם מותר להדליק בשמן זית שהונח תחת המיטה. יסוד השאלה היא שהרי אינו יכול לאכול את השמן הזה, האם יהיה מותר להשתמש בשמן כזה לנר חנוכה.

ב. טעם האיסור במאכל שהונח תחת המיטה

ובהזדמנות זו נעסוק בכלל בעניין דברי מאכל או משקה שהונחו תחת המיטה, האם נאסרו באכילה או לא. ראשית זו גמרא מפורשת (פסחים ק"ב). שכל דבר מאכל ששהו תחת המיטה, ולשון הגמרא "אפילו מחופין בכלי ברזל" - כלומר שהיו מכוסין לגמרי, שאסורין באכילה מפני חשש סכנה. הרמב"ם מזכיר את הדין הזה בהלכות רוצח (פרק י"ג הלכה ט) שהטעם לכך הוא, שמא יפול בו דבר המזיק, כגון שרץ וכיו"ב, והוא אינו רואהו. הרמב"ם לא כותב שסיבת האיסור היא מצד רוח רעה ששורה עליו, ולכאורה הוא משנה ממה שכתוב בגמרא. והראב"ד באמת שואל על הרמב"ם, שהרי בגמרא לא כתוב כך.

ג. הרמב"ם סבר שאין רוח רעה בימינו

אבל אפשר לבאר, שהרמב"ם בא לחדש שגם בזמן הזה אסור, מפני שבכמה מקומות אנחנו רואים שהרמב"ם סובר שאין רוח רעה בזמנו. כגון בהלכות יום הכיפורים (פרק ג מהלכות שביעית העשירי הלכה ט) על מה שהגמרא אומרת שמדיחה אשה את ידה, שהרי אסור לרחוץ ביום הכיפורים אבל אשה שרוצה לתת אוכל לילד שלה שמותר לה ליטול את היד לפני שהיא נוגעת באוכל. והלחם משנה מסביר בדעת הרמב"ם שסבר שאין הנטילה משום רוח רעה, כיון שאין רוח רעה בימינו. שהרי כיום נוטלים ידיים שחרית שלוש פעמים לסירוגין, והרמב"ם (פרק ג מהלכות תפילה הלכה ט) לא מזכיר 'שלוש פעמים' אלא סתם שצריך ליטול ידיים בבוקר. ואפשר להסביר שהרמב"ם התכוון שקודם התפילה בבוקר צריך ליטול ידיים. ומשמע שהרמב"ם לא סבר את העניין של רוח רעה.

אכן לפי הזוהר הקדוש - הרמב"ם לא ראה את ספר הזוהר, זה לא היה

ז. אם ראוי להחמיר ליטול ידיים סמוך למיטה

כשהאדם קם בבוקר באופן טבעי הוא צריך להתפנות, וממילא אסור לו לברך כי הוא צריך לנקביו, אם ייטול ידיים ליד המיטה הרי שזו חומרא המביאה לידי קולא, כיון שעכשיו אינו יכול לברך, ואם ילך להתפנות לאחר הנטילה, ולאחר מכן ייטול שוב האם הוא יכול יהיה יכול לברך על נטילת ידיים? שהרי בנטילה הראשונה הוא כבר הסיר את הרוח רעה מעל הידיים שלו. אמנם אם נאמר שהנטילה היא לצורך התפילה, שאז יש צד לומר שיברך בגלל הנטילה של התפילה. אבל בגמרא מבואר שהברכות בבוקר הן קודם הנטילה, שהרי הגמרא אומרת (נדרים כז, ב) כשפוקח עיניו מברך 'פוקח עוריים', כשזוקף מברך 'זוקף כפופים' וכו', כל ברכות השחר מברך אותם לפי מה שהוא, ולבסוף אומרת הגמרא 'וכשנוטל ידיו מברך על נטילת ידיים'. רואים שאפשר לברך לפני נטילת ידיים. דהיינו שאין זה מעכב. אך כותב מרן הבית יוסף (סימן ז) שהתקנה של נטילת ידיים היא לצורך קריאת שמע ותפילה ולא רק מפני הרוח רעה, כיון שמצד הרוח רעה זה לא מעכב לברך כשעוד לא נטל ידיים, זה מעכב רק לגבי קריאת שמע ותפילה. כמו שבתפילת מנחה צריך ליטול כך גם בשחרית. לכן אמנם לברך 'על נטילת ידיים' כשנוטל פעם שניה יש צד לומר שזה לצורך תפילה ורשאי יהיה לברך, אבל גם זה מחלוקת אם אפשר לברך לצורך התפילה. ממילא אם ייטול סמוך למיטה, ויצטרך אחר כך ליטול ידיים שוב, הרי שזו חומרא המביאה לידי קולא, כיון שהוא לא בירך עובר לעשייתו ומברך על הנטילה השניה כי היא לצורך תפילה, למרות שכבר הרוח הרעה שהיתה מצד השינה או מצד הליילה כבר לא קיימת שהרי כבר נטל קודם.

אכן מאידך גיסא יש עוד צד קולא לומר שבנטילת ידיים שחרית העובר לעשייתו אינו מעכב, מפני שלפי המקובלים זו ברכת השבח ככל ברכות השחר. אבל גם זו מחלוקת, ומרן השלחן ערוך כותב, שצריך לברך סמוך לנטילה בכל מצב, הרמב"ם בתשובה כותב, שהמברכים 'על נטילת ידיים' בבית הכנסת שזו ברכה לבטלה. לכן בדיעבד אמנם 'עובר לעשייתו' בנטילת ידיים שחרית אינו מעכב, אבל לכל הפחות לכתחילה עלינו לברך סמוך לנטילה. לכן להלכה, יותר טוב ללכת לשירותים אפילו לכתחילה, ואדרבה יש בזה גם ענין יותר כדי שאחר כך תהיה נטילה אחת כדת וכדין על הכל, ויברך עובר לעשייתו. וכאמור כך נהג אאמ"ר מרן זצוק"ל, שהיה מתלבש ורק לאחר מכן היה נוטל את ידיו. אכן צריך לעשות את כל זה בזהירות. אבל יסוד הדברים שאנו רואים בכל האמור שהרוח הרעה נחלשה בזמננו.

ח. קניית דברי מאכל שייתכן שנגעו בהם מי שלא נטל ידיו בבוקר

אאמ"ר דן שם (ח"ד מאריץ סימן א) לגבי חידוש נוסף, הנה אנשים קונים לחם שבא מהמאפיה, היום רוב הדברים הם ארוזים ויש דברים שנארוזים באופן אוטומטי בלי מגע יד אדם, אבל יש הרבה שקונים לחם כשאינו ארוז, ושם במאפיה הפועלים נוגעים בלחם בידיהם, ומי אמר שנטלו ידיים? הלחם מגיע למכולת, אם בעל המכולת אינו דתי, הרי יכול להיות מאוד שהוא נוגע בלחם, וכיצד מותר לאכול את הלחם הזה שנגע בו ללא נטילת ידיים. מאידך גיסא, הלא כמעט כל אדם שוטף את ידיו בבוקר, לא לשם נטילת ידיים רק לשם נקיות, זה אדם נורמלי, זה לא קשור אם הוא דתי, ולפי הרמב"ם לא צריך שלוש פעמים בכלל, אמנם לפי הזהור צריך שלוש פעמים לסירוגין, ורק באופן זה הנטילה מחלישה את כח הרוח רעה. אולם ביביע אומר פוסק להקל, מפני ששמא נטל את ידיו, וגם אם לא אולי הוא לא נגע כלל, ואולי כמו הרמב"ם שלא צריך ליטול ידיים לסירוגין, ומתיר לקנות לחם ממכולת או בכל מקום שמוכרים בו דברי מאכל שייתכן שנגע בהם אדם שלא נטל ידיו. כמובן שבפירות זה יותר קל, מפני שבין כה שוטפים אותם, וודאי שאפשר לאוכלם לאחר השטיפה.

ט. מהי הרוח רעה ששורה על אוכלין ששהו תחת המיטה

כל זה הקדמתי כי זה נוגע לנושא של דברים שהיו תחת המיטה, שלפי הרמב"ם אם הונחו תחת המיטה נאסרו שמא נפל לתוכם איזה דבר. אך לפי המבואר בגמרא ששורה עליהם רוח רעה, יש לדון מהיכן באה הרוח רעה באוכלין ששהו תחת המיטה. ובאמת יש צד לכאורה לומר שזה מחמת השינה, כלומר לא רק הניחו אותם סתם תחת המיטה. דהיינו שהניחו אותם מתחת המיטה ובא אדם וישן על המיטה. שינה היא אחד מששים במיתה, והמת יש עליו רוח רעה. אך האמת קשה לומר שזה עניין של רוח רעה במת ושהטעם של הגמרא, וככל הנראה יש טעם אחר שאנחנו לא כל כך מבינים מהו. אולי יש כאן רוח רעה מהמיטה או מהשינה, אבל לא רוח רעה משום שזה אחד מששים במיתה, מפני שהנה המת בעצמו אינו מטמא דברי מאכל, הגמרא אומרת, שאדם שרוצה לאכול ויש מת בתוך הבית,

והרי מת מטמא באהל, ולכאורה כל המאכלים שבבית נטמאו, אך אומרת הגמרא שמספיק לעשות מחיצה בינו למת ויכול לאכול. אסור לאכול בפני המת משום 'לועג לרש'. אצל הגויים יש מקומות שהם מביאים את הארון של המת ועושים חפלה, אוכלים ושותים, כנראה הם רוצים להגיד 'אכול ושתה כי מחר נמות'... כביכול הם אומרים, תנצל את זה שאתה עוד חי כי הנה ההוא מת כבר לא יכול לאכול... זה דבר משונה מאד שמביאים אוכל משובח, עושים כמו מסיבה לכבוד המת. אני לא מבין את זה, אצלינו כתוב בפירוש שזה אסור ורש"י מסביר שהוא משום לועג לרש, וכמו שאסור ללכת עם ציצית ליד המת כיון שבכך לועג לו שאינו יכול לקיים מצוות. והנה כאשר אין לו מחיצה אומרת הגמרא שעליו לאכול בחדר אחר, אך אם אין לו כל אפשרות אחרת מחזיר פניו, אם כן רואים שיכול לאכול באותו החדר שהמת נמצא בו, באוהל המת, והאוכל אינו נטמא באופן שייאסר באכילה, אם כן כל שכן שגם אוכל ששהה תחת המיטה שאינו נטמא באופן שייאסר באכילה.

י. לחם שנגע במת אם מותר לאוכלו

יתירה מזאת, בשיעורים בהלכות מוקצה הבאנו את הגמרא (ב) על דוד המלך שנפטר בשבת, ושלמה המלך שלח לחכמים, אבא מת ומוטל בחמה! אמרו לו חכמים הנח עליו כיכר או תינוק וכך יוכל לטלטלו אגב הכיכר או התינוק. וזה לא רק בדוד המלך, הוא לא שונה. וכמו כן הגמרא (נדרים קמב, ב) דנה אם כיכר או תינוק מותר בשאר מוקצה, ומסקנה הגמרא שלא אמרו כיכר או תינוק אלא במת בלבד. והנה אם נאמר שהכיכר נאסרת בעצמה מחמת הרוח רעה ששורה על המת, ממילא גם היא מוקצה וכיצד ניתן יהיה לטלטל אגב הכיכר.

אמנם אפשר קצת לדחות שהכיכר באמת אינה מוקצה, אבל היא אסורה באכילה. שהרי יכול ליתנה לגוי או לבהמה. אבל הפשט בגמרא לכאורה שהכיכר אינה נאסרת מצד הנגיעה במת. ובפרט מהראיה הראשונה שהבאתי לגבי אכילה בפני המת אנחנו רואים שאוכל לא נאסר מחמת הרוח רעה, ואם טומאת מת ממש אינה אוסרת את האוכל כל שכן אדם יישן שהוא רק אחד מששים במיתה שלא מסתבר לומר שיאסור את האוכלין מחמתו.

יא. רוח רעה נחלשה בימנו

לאור כל האמור יש מקום לדון מה הדין בזמננו שהרוח רעה נחלשה, מה הדין אם הניחו תחת המיטה דברי מאכל האם נאסרים או לא. והנה מרן השלחן ערוך (יו"ד סימן קטז סעיף ה) כותב וז"ל: "לא יתן התבשיל ולא משקים תחת המיטה". וכך גם כותב הרמב"ם 'תבשיל'. ומה המשמעות שדווקא תבשיל, אבל אם הניח פירות או ירקות יהיה מותר. באמת כמה אין את החשש של אוכלין ששהו תחת המיטה. אכן ניתן לבאר זאת בשני אופנים, או שדווקא בתבשיל נאמר הדין הזה אך באוכלין אחרים לא נאמר. או שבאמת הדין הזה נאמר בכל סוגי האוכלין, רק שפירות יכול לשטוף אותם. ומבואר ששטיפה מועילה, ובוודאי שאם יש הפסד מרובה והדבר נאכל כמות שהוא חי, כגון פירות, שיש מתירים אם שטפו אותם. וכך פסק אאמ"ר מרן זצוק"ל ביביע אומר. אבל אם אינו נאכל כמות שהוא חי אסור אפילו בדיעבד. והפסד מרובה היינו שהיה שם משהו יקר ממש.

בספר 'מעשה רב' שהוא ספר הנהגות הגאון מוילנא מסופר (סימן כה) שפעם הביאו לפני הגאון מוילנא משלוח מנות של תפוחים, והיה זה בסעודת פורים וישב לידו תלמידו, הגאון רבי זלמן מוולוז'ין [- היה גאון עצום שאין כדוגמתו, והוא נפטר צעיר, והגאון הזה היה אח של רבי חיים מוולוז'ין. הגאון מוילנא אמר עליו, שגם אם היה חי בזמן הרשב"א היה נחשב לתלמיד חכם! עד כדי כך] תוך כדי הסעודה רבי זלמן נרדם ונגע בתפוח, והגאון מוילנא ציווה לחתוך את התפוח לחתיכות קטנות ולזרוק אותו לשירותים. רואים לכאורה שהגאון מוילנא סבר שהרוח רעה של שינה שייכת גם ביום, וגם לא תחת המיטה, וגם בדבר חי, אלא עצם הדבר שאדם ישן נגע בזה זה נאסר.

יש כמה דברים שאפשר ללמוד מהמעשה הזה, וכבר החיי אדם בספר בית אדם (סימן כה) מביא את הסיפור הזה על הגאון מוילנא. רואים שהגאון מוילנא החמיר בזה אפילו בדיעבד, ולכאורה אם זה היה מותר זה 'בל תשחית', רואים שהגאון מוילנא סבר שגם שטיפה אינה מועילה. לאור כל האמור ביביע אומר פסק להקל במקום של הפסד מרובה, שאפשר לסמוך על המתירים, אך אם אין הפסד מרובה לא רצה להתיר.

יב. אם מותר לאכול אצל עם הארץ

אולם השבות יעקב (ח"צ סימן קה) מתיר בדיעבד לגמרי. והוא מביא ראיה, שמובא בגמרא "מיטת עם הארץ אוצר בלום" - דהיינו שעם הארץ מניח

טז. הייחס הנכון לעניין סגולי

על כל פנים אנחנו רואים, שלפעמים מתייחסים לעניין סגולי, וזו מחלוקת הפוסקים, זה פחות מאשר עניין הלכתי רגיל. לכן בספק בדבר סגולי יתכן מאד לומר שזה יותר קל ולכן בעם הארץ לא החמירו. לכן למסקנת הדברים, גם בדיעבד צריך לאסור אוכלין ששהו תחת המיטה. וכך כותבים הרבה מגדולי האחרונים, החיד"א והבן איש חי. וגם ביביע אומר מביא את כל הנושא הזה והמסקנה שלו שאפילו בדיעבד יש לאסור אלא אם כן במקום של הפסד מרובה. אבל גם בזה הוא לא רוצה להתיר לגמרי אפילו בדיעבד. למרות שכמה מגדולי האחרונים כהשבות יעקב, אליה רבה ועוד, שמתירים בדיעבד, אבל הוא חושש לדברי החיד"א הבן איש חי שאוסרים אפילו בדיעבד. מפני שאמנם במקום ספק ראוי להתיר, אבל בחמירה סכנתא מאיסורא אפילו בדיעבד אסור.

יז. בישול דגים בסיר בשרי בן יומו

לגבי חמירה סכנתא מאיסורא יש דיון האם זה באמת יותר חמור מהאיסור עצמו, למשל סיר שבישלו בו בשר ותוך 24 שעות בישלו בו חלב החלב נאסר, וצריך שישים כנגדו, ודנים הפוסקים בסיר בשרי שבישלו בו דגים, שהרי דגים ובשר זו סכנה, האם מותר לבשל דגים בסיר בשרי. והביע אומר גם כן דן בנושא הזה באורך, יש אומרים שאפילו אם יש שישים אינו מועיל. אולם המסקנה ביביע אומר היא להתיר לבשל דגים בסיר בשרי, אפילו בן יומו. ויש לו כמה צדדים, שיש אומרים שזה לא כל דג, וגם שהשתנו הטבעים, ועוד כמה צדדים שלא צריך ששים. אם כן מעצם הוויכוח רואים עד כמה צריך להזהר בדבר סכנה, חמירה סכנתא מאיסורא.

יח. אוכלין ששהו תחת המיטה ולא יישנו עליה או שישנו עליה ביום

לאור כל האמור דנים הפוסקים, מה הדין אם אוכל היה מונח תחת המיטה ולא ישנו עליה, האם אפשר להקל בזה. שהנה אם כהרמב"ם הרי שצריך להחמיר כי זה מקום מכוסה, אבל אם נאמר שזה משום רוח רעה, האם המיטה עצמה יש בה רוח רעה אם לא ישנו עליה. וכמו כן אם ישנו עליה ביום, לא שינת לילה, האם אפשר יהיה להקל. ובאמת להלכה, כל מה שאומרים שאסור אפילו בדיעבד באוכל שהיה תחת המיטה, היינו באוכל שהיה מונח תחת המיטה וישנו עליה בלילה. אבל בשניה ביום יש אומרים שאין רוח רעה. אמנם זו מחלוקת, ולכן מי שישן ביום נוטל ידיים בלי ברכה מספק, כי יש מחלוקת האם הרוח רעה באה בגלל הלילה או בגלל השניה, ולגבי שהיה תחת המיטה יש צד נוסף להקל בזה מה שאמרנו קודם, שהרוח רעה נחלשה בימינו. שזוהי סברא חזקה מאד. יש הרבה פוסקים שמביאים את הטענה הזאת. ויש להוסיף גם שהבתים שלנו הם מרוצפים. אשר על כן יש לומר להלכה, שאוכלין ששהו תחת המיטה שלא ישנו או שישנו עליה ביום, שבאמת אפשר יהיה להקל.

יט. אוכלין ששהו תחת מיטה שישן עליה גוי

יתירה מזאת, אם גוי ישן על המיטה הזו, למשל אדם שמחזיק בבית שלו עובד זר, והעובד זר קנה דברים לבית והניחם תחת המיטה שלו, אמנם יש את הצד של רוח רעה נחלשה, וגם יש את הצד שהבתים מרוצפים, אבל מעבר לכל זה יש עוד צד, שיש לדון אם בכלל שייך רוח רעה בגוי. הגאון רבינו זלמן כותב (פסקי 7), שגוי שנגע בדבר מאכל בלי נטילת ידיים שחית מותר לאכול את זה, כי הרוח רעה נדבקת בקדושה - ביהודי, היא לא נדבקת בגוי, גוי אין לו רוח רעה. לא שהגוי יותר טוב מאתנו, אלא להיפך, ככל שהאדם יותר גדול וקדוש הרי שהרוח רעה מצויה בו יותר. הנה לדוגמא שרץ מת הוא נקרא אב הטומאה, אך יהודי שמת, הוא אבי אבות הטומאה! ולכאורה וכי היהודי טמא יותר משרץ? התשובה היא שכן, מפני שכשיש קדושה והיא מסתלקת מיד יש מקום יותר לטומאה להיכנס. בגלל זה יש באמת מחלוקת ראשונים האם גוי מת הוא כמו יהודי מת או לא. יש ראשונים שסוברים, הרמב"ם ועוד, שגוי מת אינו מטמא. וככל הנראה זו דעת מרן השלחן ערוך שכתב על קברי גוים, שנוכח להזהר הכהנים מלילך שם. ולכאורה מה כוונתו 'נכון להזהר', אלא רואים שהשלחן ערוך סבר שמעיקר הדין מותר.

כ. אם מותר לכהנים לעלות לקברות צדיקים

אני זוכר, שלפני הרבה שנים כשהייתי עוד ממש בחור צעיר, אאמו"ר מרן זצוק"ל כתב את התשובה שלו בעניין ביקור כהנים בקברי צדיקים, ונדפסה בשו"ת יחוה דעת, ואז הייתי יושב לומד איתו ולמדנו את הנושא הזה, ושם הוא מביא את הרמב"ן ואת הראשונים לגבי צדיקים, ובעל פה דיברנו הרבה על הנושא של גוי אם הוא מטמא לאחר מיתה, ואני טענתי שבתשובות הרמב"ם כשהוא מדבר בנושא הזה רואים שסבר שגוי אינו מטמא. אמנם זה לא מפורש, אבל לפי איך שהרמב"ם שם לומד את הסוגיא בגמרא משמע

את כל הדברים שלו תחת המיטה. ולכאורה וכי הגמרא סתם כביכול מלגלת על עם הארץ שמניח דברים תחת המיטה? מאידך אין כוונת הגמרא לומר שזה אסור לגמרי, אלא משמע שבדיעבד מותר. והביא עוד ראיה, ממה שכתוב בגמרא בשבת (נ"ב), שאסור לאכול אצל עם הארץ שמא יתן לו דבר שאינו מתוקן - דהיינו פירות לא מעוששים, או לחם שלא הפרישו ממנו חלה, או שייתן לו דבר טמא. ולכאורה למה הגמרא לא אומרת שמא יתן לו לאכול דברים שהונחו תחת המיטה? משמע שאם אין חשש שהוא יודע שהדבר מעושר ואינו טמא מותר. משמע שבדיעבד דבר שהונח תחת המיטה מותר באכילה.

אבל אפשר לדחות בפשטות, זו לא כל כך ראייה לכאורה, מכיוון שניח שבאמת יש ספק, אבל בכל זאת ספק תחת המיטה אפשר לומר שזה מותר, כיון שהוא ספק, אולם בספק על פירות אם אינם מעוששים הרי זה ספק איסור, יש לזה חזקת איסור, צריך להוציא את זה מאיסור טבל, בזה באמת יש לחשוש בעם הארץ, וכן ספק דבר טמא יש לחשוש כיון שאין לו שום חזקת כשרות. אבל דבר שיש לגביו ספק אם הונח תחת המיטה, הרי בדרך כלל אנשים לא מניחים אוכל תחת המיטה, ממילא יש לו חזקת היתר. זה הבדל גדול מאד.

יג. ספק איסור בדבר סגולי

ככלל יש עוד נקודה, שהרי כאן הוא ספק איסור בדבר סגולי, שהרי הבעיה באוכלין ששהו תחת המיטה זה משום סכנה, וחמירה סכנתא מאיסורא, ויש שאלה האם בחמירה סכנתא מאיסורא מחמירים גם בספק או לא. וזו שאלה שנוגעת להרבה נושאים, האם בדברים סגוליים מתייחסים אליהם כמו אל דברים טבעיים. הנה לפני כמה זמן דיברתי על מוקצה בדבר שהוא אסור מצד איסור סגולי, כגון מים שנטלו בהם נטילת ידיים שחרית, האם הם מוקצה בשבת? שאומרים בשם הגר"ש אלישיב שאין מוקצה, מפני שהם ראויים לשטוף בהם את השירותים. הם ראויים לשימוש מסוים.

אולם המשנה ברורה (פסקי 7) דן בנושא של מי נטילת ידיים שחרית שזה איסור סגולי, משום שזה רוח רעה, ולכן מצדד לומר שהמים הללו לא ייחשבו כגרף של רעי, כלומר שלא נבוא לומר שזה מאוס מכיון שהמאיסות שלו היא לא מחמת דבר טבעי. הנה מצינו בחמץ שחז"ל חששו שמא יבואו לאכול ממנו, ולכאורה למה ביום טוב אסור לטלטלו וצריך רק לכפות עליו את הכלי, למה שלא נגדיר את החמץ כגרף של רעי, ונטלטלו כמו שמותרים לטלטל כל גרף של רעי. אשר על כן אנו רואים שבדבר שהוא מוקצה מחמת שהוא האיסור שבו לא אומרים בו גרף של רעי, כל שכן במקום שהאיסור הוא רק מצד הסגולה.

יד. תרופה סגולית בדבר איסור

כמו כן יש מחלוקת גדולה בפוסקים לגבי תרופה בדבר איסור כשזו תרופה סגולית. במשנה בסוף יומא (נ"ב), שינינו "מי שנשכו כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו ורבי מתיא בן חרש מתיר". וכותב הרמב"ם שאין להלכה כרבי מתיא בן חרש, ומבאר, שהכלב שוטה ה'חצר-כבד' שלו שזה כנראה יותרת הכבד שלו, יש בה משהו שמרפא את מחלת הכלבת. כלב שוטה מביא מחלה שעלולה לגרום גם למוות ח"ו. [ג' - היום יש חיסונים נגד כלבת, ולפי מה ששמעתי לוקחים את החיסונים הללו מתוך הכלב עצמו]. אולם יש ראשונים שחולקים על הרמב"ם ומתירים. הסיבה שהרמב"ם כותב לאסור היא, שזו אינה תרופה טבעית, אלא זו תרופה סגולית. וכיון שהכלב אסור באכילה, אנחנו לא אוכלים כלב [ג' - היה איזה אחד שהתפאר שאכל בשר כלב, היה בתאילנד ונתנו לו כלב ולא היה נעים לו והוא אכל ה"ל"], לכן אין היתר לאכול דבר אסור לרפואה במקום שהריפוי שבו הוא סגולי. לעומת זאת רבי מתיא בן חרש מתיר לאכול דבר איסור במקום פיקוח נפש גם כשזו תרופה סגולית בלבד.

טו. כתיבת קמיע בליל שבת

מרן החיד"א מספר, זה סיפור ידוע, שהיתה בחורה אחת בירושלים עיר הקודש, שבלייל שבת אכלה דגים ונתקע לה עצם בגרון והגיעה ממש לסכנת נפשות. ואז הלכו אל מקובל אחד [ג' - מרן החיד"א לא מזכיר מיהו אבל משערים שהוא הרש"ש], והוא כתב בליל שבת קמיע, והניחו לה את הקמיע בפה והעצם יצאה וניצלה. והתעורר ויכוח אם עשה כדן או לא, שאמנם הוא חילל שבת במלאכת כותב משום פיקוח נפש, אבל החילול שבת היה בתרופה פה שלמעשה אינה תרופה טבעית, זו תרופה סגולית, האם אפשר לחלל שבת בשביל תרופה סגולית או לא. ומרן החיד"א מאריך להצדיק את הרש"ש, שפיקוח נפש דוחה שבת. לפי זה יש לומר שגם בסיפור של רבי מתיא בן חרש גם כן תהיה הלכה כמותו. והחיד"א מאריך בזה הרבה וביביע אומר מביא את כל הנושא הזה באריכות ואכמ"ל.

יכול לאכול את השמן הזה, אפילו אם היה בתוך בקבוק סגור, וכמו שכתוב בגמרא, שזה אפילו כשמחופים בכלי ברזל, כותב הבן איש חי (ש"ח פקעת ויטב) שאסור להדליק בשמן כזה. וכן הוא הדין לגבי הדלקת נרות שבת. וטעמו הוא משום "הקריבהו נא לפחתך". כלומר, הרי אם יש שמן שנפל לתוכו שרץ או עכבר וכיו"ב, הרי שום אדם לא יאכל את השמן הזה אפילו אם יהיה ששים כנגד העכבר, ואפילו אם יהיה שש מאות, זה מגעיל אותו, זה מאוס, ממילא אתה לא יכול לקיים בו גם מצוה. ב"הקריבהו נא לפחתך" למדנו, שכשמקיימים מצוה זה צריך להיות באופן מכובד וראוי. לכן הוא הדין גם לגבי שמן ששהה תחת המיטה וישנו עליה שאין להשתמש בשמן הזה להדלקת הנרות חנוכה ונרות שבת.

כג. הדלקה בשמן זית למאור

דרך אגב, ראיתי בכמה ספרים של פוסקי הזמן האחרון שכותבים, והם צודקים, ש'שמן זית למאור' שיש כיום הוא ראוי לאכילה, וממילא אין לו שום בעיה של "הקריבהו נא לפחתך", דהיינו שזה לא מכובד, מפני שזה שמן שכן ראוי לאכילה רק שיש בו הרבה חומציות וזה לא כל כך בריא, בדרך כלל עושים כל מיני תהליכים כדי לסלק את החומציות שיש בשמן זית כי זה מזיק לבריאות, אך בשמן הזה לא מסירים את החומציות, וההכנה שלו היא הרבה יותר קלה מאשר שמן זית אחר, אבל עקרונית זה ראוי לאכילה. ואני חושב, שאף בלא טעם זה, שמכיון שבוודאי ראוי למאכל בעלי חיים, ומשום כך גם כתבתי ששמן זית למאור אינו מוקצה, כי הוא ראוי למאכל בעלי חיים וגם לבני אדם בדוחק, אם כן הוא הדין שאין בו כל חשש לגבי נרות שבת ולא לגבי נרות חנוכה, לא שייך להגיד שאינו ראוי. מה גם שהוא אינו מאוס. הנה נפט או שעווה, הם אינם לאכילה, אבל הם גם לא מאוסים. 'מאוס' הכוונה כגון שנפל לתוכו שרץ וכיו"ב. והבן איש חי חידש, שגם שמן ששהה תחת המיטה נחשב למאוס, וזה לא ראוי להביאו לדבר מצווה. אולם אפשר לדחות, שבאמת 'מאוס' היינו שצריך להיות מאוס באופן טבעי, לא מאוס באופן סגולי. הרי אנחנו לא מתייחסים אליו כאל דבר איסור ממש. והראיה לכך היא מהלכות מוקצה, ששמן ששהה תחת המיטה אינו נחשב לגרף של רעי, ומותר בטלטול. זה לא נקרא גרף, המאיסות שלו היא מבחינה סגולית. כמו מים של נטילת ידיים או חמץ שאמרנו לעיל. וכמו כן יין נסך, שכתוב בגמרא שנעשה לגרף של רעי, אך כותב השיטה מקובצת שזה בגלל שכתוב בתורה לגביו "שקץ תשקצנו" לכן זה דין אחר.

לכן להלכה מותר להדליק אפילו לכתחילה, בשמן זית ששהה תחת המיטה, נרות חנוכה או נרות שבת.

כד. שמן של ערלה להדלקת נרות שבת וחנוכה

לעומת זאת בשמן של ערלה, לכאורה בנרות שבת אסור להדליק בשמן כזה, שהרי ערלה אסורה בהנאה, ובנרות שבת זה מיועד לצורך הנאה, לעומת זאת לגבי נרות חנוכה זו מחלוקת אם מותר להשתמש בשמן של ערלה, ולהלכה צריך להחמיר. ולכן זיתים שגדלו בשלוש שנים הראשונות, ועשו מהם שמן הוא אסור גם לנרות חנוכה, ולא רק לנרות שבת שהם מיועדים להנאה, גם נרות חנוכה שהנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם בכל זאת זה יהיה אסור.

שהגוי לא מטמא בכלל. לפי זה רציתי לומר, שלפי איך שהרמב"ם לומד את הסוגיא, שגם צדיקים אינם מטמאים. היה לנו דיון ארוך, ובסופו של דבר אמר לי אאמו"ר שהוא מסופק אם באמת זה מוכרח ברמב"ם או לא. אבל כן יש צד לומר בדעת הרמב"ם שצדיקים אינם מטמאים. אך בחיבורו אין כל ראיה מהרמב"ם לנושא הזה. איך שלא יהיה להלכה בשו"ת יחווה דעת הוא מזהיר בזה מאד שצדיקים כן מטמאים.

ובאמת זו מחלוקת ראשונים, שהנה כתוב בגמרא שכשרבי יהושע גרסי שהיה תלמידו של רבי עקיבא ואחרי שהרגו את רבי עקיבא הוא התעסק בקבורתו, ואז בא אליהו הנביא וסייע בידו, ושאל אותו רבי יהושע הגרסי ולא כהן את? הרי פנחס הוא אליהו, ופנחס הוא כהן. ואליהו ענה לו שצדיקים אינם מטמאים. ויש ראשונים שלומדים שבאמת צדיקים אינם מטמאים, וכתוב שאחד מתלמידיו של רבינו תם כמדומני רבינו חיים הכהן, שאמר שאם הוא היה בלוויה של רבנו תם הוא היה מיטמא לו. אבל התוספות לא מסכימים עם זה, וסוברים, שיש כאן סיבה אחרת שאליהו הנביא נטמא לרבי עקיבא והיא מחמת שרבי עקיבא היה מת מצווה, ומת מצווה אפילו כהן גדול ונזיר מטמא לו. ומה שאליהו הנביא ענה לו כך הוא מפני שדחה אותו בדברים בעלמא.

תירץ נוסף כותבים התוספות, שאמנם פנחס הוא אליהו, ואולי זה גלגול נשמות, אבל זה לא באמת אליהו, הוא לא מאותו שבט בכלל, ומביאים התוספות, שאליהו הנביא אמר שהוא מזרעה של רחל כלומר שהוא משבט בנימין ולא משבט לוי, ואינו כהן כלל. תוספות לא כותבים שזה גלגול, אבל כנראה שזו הכוונה של התוספות, שזה כמו גלגול נשמות שנגלגלה בו נשמתו של פנחס, מפני שבאופיים היו דומים, שניהם היו קנאים, פנחס קנא וגם אליהו הנביא קנא, אבל למעשה זה לא באמת שהוא כהן.

היה רב אחד שאמר שלקבר רחל מותר לכהנים לעלות ושכך המנהג. ואאמו"ר כאב לו מאד כשהוא שמע את זה, ואמר ח"ו מלהמציא דבר כזה, וכי מה זה שייך למנהג? ולא שייך לחלק בין קבר כזה לקבר אחר, והוא דיבר בפירוש גם על מערת המכפלה ועל כל שאר קברי צדיקים. כמו כן יש שטוענים שבמירון שזו מערה על גבי מערה, שלכן יש להקל לכהנים להיכנס. אך מסתבר לכאורה שזה אהל המת, וזה לא פשוט. אבל כיום כולם יודעים שהכהנים נזהרים מלהיכנס למירון, גדולי ישראל הספרדים והאשכנזים הזהירו על כך שכהנים לא יעלו למירון, עד כדי כך שיש שמה מקומות שיש חשש שיש שמה קברים אחרים, ועשו דרך מיוחדת לכהנים. ולכן להלכה, כל קברי צדיקים שהם אסור לכהן לעלות אליהם, כך פסק בשו"ת יחווה דעת וצריך להיזהר בזה מאד.

כא. אוכל ששהה תחת מיטה שישן עליה ילד קטן

אם כן צדיק זה קדושה, אך כשהוא נפטר מן העולם מסתלקת הקדושה ויש טומאה, אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, גוי, לכאורה בדברי השלחן ערוך משמע שאין בו כל כך טומאה. ואם נצרף את הסברא שאוכלין ששהו תחת המיטה שאסורים משום שזה כמו אחד מששים במיתה, למרות שכבר ביארנו שלא כל כך מסתבר לומר כך, אבל יש צד נוסף לומר שאצל הגוי גם לא שייך רוח רעה, שהרי בעל התניא כותב שגוי שנגע באוכל בלי נטילת ידיים שזה מותר, כי אין בו רוח רעה. אם כן בצירוף כל אלו, אם האוכל שהה תחת המיטה שגוי ישן עליה האוכל מותר.

וכמו כן יש אומרים, שאם על המיטה ישן ילד קטן, שהאוכל שתחת המיטה אינו נאסר, שאין רוח רעה בקטן. וכאמור בכל המקרים הללו, גוי או קטן, או אם ישנו על המיטה ביום יש להקל לאכול את האוכל ששהה תחת המיטה.

כב. הקריבהו נא לפחתך

למעשה, לגבי הדלקת נרות חנוכה בשמן ששהה תחת המיטה, הרי אינו



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: